



Ficha técnica de valoración documental

Área de identificación

1. Código de la serie: 2C.10 Nombre de la serie: Amparos

2. Código del subserie: No aplica Nombre de la subserie: No aplica

3. Descripción de la serie:

Documentos que demuestran las actividades de defensa legal de los intereses de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua, en los juicios de Amparo, cuando el Director General y Titulares en las Unidades Administrativas, funjan como quejosos, autoridad responsable o terceros llamados a juicio dentro de los procedimientos Judiciales y administrativos.

4. Marco jurídico que fundamenta la serie:

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006 y Decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012.

"ARTÍCULO 45.- *Corresponden a la Gerencia de lo Contencioso las siguientes atribuciones:*

I. Ejercer la representación legal de la Comisión, la de su Director General, la de los titulares de sus unidades administrativas, en procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza, en los que se requiera su intervención;

II. Elaborar los proyectos de instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 43, fracción II, de este Reglamento, en materia de:

a) Representación, intervención, desahogo de pruebas, incidentes, recursos y formulación de promociones, en juicios contencioso-



Ficha técnica de valoración documental

- otro procedimiento jurisdiccional en que deban intervenir las autoridades de la Comisión;*
- b)** *Formulación de informes previos y justificados, demandas, incidentes, recursos y cualquier otra promoción en juicios de amparo, y*

III. Intervenir en la defensa legal de los intereses de la Federación en materia de juicios contencioso-administrativo, civiles y mercantiles, y cualquier otro procedimiento jurisdiccional o administrativo cuando el Director General, las unidades administrativas o los servidores públicos del nivel Nacional funjan como actores, demandados o terceros llamados a juicio, así como en los casos a que se refiere el artículo 13 fracción III de este Reglamento;

IV. Elaborar y proponer los informes previos y justificados en juicios de amparo en los que sean señalados como autoridades responsables los servidores públicos de la Comisión; intervenir cuando la Comisión tenga el carácter de tercero perjudicado y formular las promociones, incidentes y medios de defensa procedentes en dicho juicio;

V. Formular proyectos de demanda o contestación en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, someterlos a la autorización del Titular de la Subdirección General, y remitirlo a la Unidad Administrativa de la Secretaría a la que corresponda el ejercicio de las atribuciones que en materia jurídica compete a la misma;

VI. Suplir en sus ausencias, al Director General, así como a todos y cada uno de los servidores públicos de la Comisión, en los juicios de amparo en los que sean señalados como autoridades responsables, en lo concerniente a los informes previos, con justificación, recursos y cualquier otra actuación que dichas autoridades deban realizar conforme a la ley de la materia;

VIII. Designar a los abogados de la Comisión que serán autorizados o acreditados como delegados por las autoridades responsables de la Comisión, así como dirigirlos en los juicios, procedimientos y en los asuntos de su competencia;

Ficha técnica de valoración documental

XII. Defender, rendir informes, ofrecer y objetar todo tipo de pruebas, absolver posiciones, comparecer a diligencias, desahogar requerimientos, promover incidentes, interponer todo tipo de recursos, incluso el juicio de amparo, formular alegatos, dar seguimiento al cumplimiento de las ejecutorias, y realizar, en general, todas las promociones que se requieran en los juicios de nulidad, civil, mercantil, administrativos, contencioso administrativos, penales, laborales en cualquiera de sus instancias, y cualquier otro procedimiento, en cualquiera de sus instancias, incluyendo el juicio de amparo;

XIII. Dar seguimiento al estado procesal que guardan los procedimientos jurisdiccionales y administrativos a su cargo, e informar al área administrativa sustantiva sobre su estado;

XV. Solicitar a las unidades administrativas de la Comisión la información, documentación y apoyo necesarios, de conformidad con las disposiciones aplicables, para la atención debida de las consultas y de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales a su cargo;

XVI. Certificar, previo cotejo, la documentación que obre en los archivos de la Comisión, ya sea para exhibirla en juicio, o que sea requerida por órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, unidades que integran la Comisión, o por quien corresponda conforme a las disposiciones aplicables;

XVII. Informar y acordar con el Subdirector General Jurídico los asuntos de su competencia, y

XVIII. Las demás que le encomiende el Titular de la Subdirección General Jurídica, las que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y las que correspondan a las subgerencias, jefaturas de proyecto y jefaturas de departamento que le estén adscritas.

Las Subgerencias adscritas a esta Gerencia, apoyarán a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, conforme al manual que al efecto se emita".





Ficha técnica de valoración documental

5. Actividades inherentes a la serie:

No	Descripción de la actividad	Responsable de llevarla a cabo	Actividad coordinada con	Tipo documental producido
1	Solicitud de soporte documental Formulación de demanda en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Formulación de contestación en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Formulación de informe justificado. Formulación de informe previo. Formulación de Incidentes. Formulación de recursos. Atenciones de solicitudes de estado procesal. Desahogo de requerimientos judiciales. Formulación de alegatos. Realización de promociones que se requieran dentro del juicio.	Gerencia de lo Contencioso		Memorando de solicitud de soporte. Oficio de demanda Oficio de contestación Oficio de informe justificado Oficio de informe previo Elaboración de Incidentes Elaboración de recursos Elaboración de Contestación a las solicitudes de estado procesal Elaboración de Contestación a las solicitudes requerimientos judiciales Elaboración de alegatos Elaboración de oficios



Ficha técnica de valoración documental

El expediente se conforma por los siguientes documentos:

1. Escrito de demanda
2. Escrito de contestación de demanda
3. Informe previo
4. Informe Justificado
5. Memorando por el cual se solicita soporte documental
6. Memorando que remite soporte documental
7. Acuerdo por el que se tiene contestada la demanda
8. Escrito de Ampliación de demanda
9. Oficio de contestación de ampliación de demanda
10. Acuerdos emitidos por los Tribunales
11. Audiencias Constitucionales
12. Oficios de interposición de Incidentes
13. Oficios de interposición de Recursos
14. Memorando u oficio de solicitudes de estado procesal
15. Memorando u oficio de solicitudes de información
16. Oficios de desahogo de requerimientos judiciales
17. Acuerdo de requerimientos judiciales
18. Oficios de Alegatos
19. Sentencias
20. Memorandos de solicitud a las diversas áreas para el cumplimiento de las ejecutorias
21. Oficios de promociones que se requieran dentro del juicio
22. Memorando indicando sentido de la sentencia
23. Memorando de conclusión del expediente

6. Palabras claves relacionadas con la serie:

1. Acuerdo
2. Demanda
3. Contestación
4. Sentencias
5. Informe previo
6. Informe justificado
7. Requerimientos
8. Juicio



Ficha técnica de valoración documental

7. Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie:

Subgerencia de Juicios Fiscales
Jefatura de Proyecto de Juicios de Amparo

8. Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie:

Subdirecciones Generales
Coordinaciones Generales
Organismos de Cuenca
Direcciones Locales
Coordinación Técnica de Gestión de la Dirección General CONAGUA

9. Valores documentales de la serie:

- **Administrativo** por que proceden del desarrollo de la defensa en los juicios en los que la Comisión Nacional del Agua y sus Unidades Administrativas forman parte.
- **Legal:** documentación que sirve como prueba dentro de un juicio
- **Fiscal o contable:** No aplica

10. Plazos de conservación de la serie:

- **Trámite:** 1 año
- **Concentración:** 4 años
- **Total de años:** 5 años

11. Técnica de selección de la serie:

- **Eliminación:** Los documentos no contienen valor histórico, valor evidencial o testimonial, la información es aportada por otras unidades administrativas que intervienen en la gestión.
- **Conservación:** No aplica
- **Muestreo:** No aplica



Ficha técnica de valoración documental

12. Condiciones de acceso a la información de la serie:

Pública ☒ Reservada ☐ Confidencial ☐

- La información es de acceso público sin embargo esta serie podrá ser susceptible de contener expedientes o documentos clasificados como reservados en los términos del artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental

13. Fechas extremas de la serie:

2005

14. Año de conclusión de la serie:

Serie activa

Área de contexto

15. Nombre de la unidad administrativa:

Gerencia de lo Contencioso

16. Nombre del área productora:

Subgerencia de Juicios Fiscales

17. Nombre y puesto del responsable del área productora:

Marisol Aguilar Barojas, Subgerente de Juicios Fiscales

18. Nombre y puesto del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

Ing. Eduardo Sosa Becerril Jefe de Departamento de Captura de Correspondencia

19. Teléfono del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

(55) 51-74-40-00 Ext. 1474



Ficha técnica de valoración documental

20. Correo electrónico del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

eduardo.sosa@conagua.gob.mx

21. Domicilio de la unidad administrativa:

Av. Insurgentes Sur 2416, Col. Copilco el Bajo, C.P. 04340, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

22. Ubicación topográfica de la serie:

Av. Insurgentes Sur 2416 – Piso 12 – Ala poniente.

Lic. Angélica Ada García Hernández
Firma del responsable del área

Ing. Eduardo Sosa Becerril
Responsable del archivo de trámite